

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5097430-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 41ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

INCIDENTE DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. A PARTE AUTORA POSTULA A CONDENAÇÃO DO INSS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM VIRTUDE DE DESCONTOS INDEVIDOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO. NÃO HÁ DISCUSSÃO ACERCA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DA 24ª VARA FEDERAL (SUSCITADO) .

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do Incidente de Fixação de Competência para declarar a 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5097430-52.2024.4.02.5101

510015078461 .V5

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5097430-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 41ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, tendo como suscitante o Juízo da 41ª Vara Federal do Rio de Janeiro (previdenciária) e como suscitado o Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro (cível).

O Juízo de origem (24ª Vara Federal) declinou de sua competência e determinou que *"o presente processo deve ser remetido a uma das varas previdenciárias desta subseção judiciária que abrange o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum e do juizado especial, consoante o teor dos arts. 8º, inciso III, c/c 16 da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 4 de julho de 2024"*.

Redistribuído o processo a 41ª Vara Federal do Rio de Janeiro, este Juízo suscitou conflito negativo de competência sob o seguinte fundamento:

"Com efeito, no caso em tela, a parte autora se insurge contra empréstimo consignado alegado fraudulento, que deu origem a desconto ocorrido na pensão recebida, oportunidade em que destaca a responsabilidade civil do Instituto Nacional do Seguro Social e do Banco Bradesco S/A.

Como se vê da documentação juntada aos autos (Evento 1, ANEXO7 e Evento 11), extrai-se, de fato, que o desconto mensal no valor de R\$ 249,30, a título de consignação, está incidindo sobre os proventos recebidos pelo filho da Autora (Sr. Heitor Coelho Neto), na condição de credor de pensão alimentícia.

Da análise dos autos, infere-se que o ajuizamento da demanda ocorreu no dia 11/10/2024, com valor atribuído à causa de R\$ 22.493,00.

Ora, com a edição da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 04/07/2024, procedeu-se a uma alteração da organização e da divisão judiciárias. Assim, fixou-se, em razão dessa alteração, nova competência territorial e em razão da matéria das Varas Federais, Juizados Especiais Federais e Turmas Recursais, tendo por escopo a equalização de cargas de trabalho no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com finalidade de assegurar uma eficiente prestação jurisdicional.

Nesse aspecto, especificamente no que tange ao grupo de competência previdenciária, que abarca o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum e do juizado especial (aqui incluído este Juízo, com a nova denominação de 41ª Vara Federal), assim dispôs a mencionada Resolução:

“Art. 8º As unidades judiciárias são subdivididas nos 5 (cinco) grupos de competência abaixo descritos:

[...]

III - previdenciária, que abrange o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum e do juizado especial, observado o disposto nos §§ 2º e 3º;

[...]

§2º A matéria previdenciária abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS).[...]

Analisando a causa de pedir e os pedidos formulados na petição inicial, com dedução de responsabilidade civil do Instituto Nacional do Seguro Social e do Banco Bradesco S/A e de anulação do contrato de empréstimo consignado não reconhecido, entendo que o objeto da lide não veicula pretensão que abarque matéria previdenciária em sentido estrito.

Pelo que dos autos consta, não há qualquer discussão de benefício previdenciário em si, nos termos do dispositivo normativo supracitado.

Ressalto que a Resolução acima estabeleceu limites de competência no tocante à matéria previdenciária, não se inserindo nela a pretensão autoral veiculada nesta demanda.

Acerca da questão deduzida, *mutatis mutandis*, confirmam-se a ementa e o excerto jurisprudencial que se seguem:

“ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. NATUREZA CÍVEL. ART. 27, INCISO I, DA RESOLUÇÃO Nº 21 DE 08 DE JULHO DE 2016 DO TRF2. COMPETÊNCIA DO 1º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. O SUSCITADO.”

“[...]A pretensão de restituição de descontos sobre o valor do benefício que têm por causa relações com terceiros e fundamento na responsabilidade civil não é causa de natureza previdenciária, mas civil.[...]”

(4ª Turma Recursal, Conflito de competência nº 5017825-67.2018.4.02.5101/RJ, Relator Juiz Federal Marcello Enes Figueira, j. em 17/02/2020).

Por conseguinte, este Juízo, com amparo no art. 8º, §2º, da referida Resolução, não detém competência para processar e julgar o presente feito.”

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A parte autora postula a condenação do INSS em decorrência de descontos indevidos em pagamento da sua pensão alimentícia, decorrentes de contratação de empréstimo fraudulento consignados em seu benefício. Requer ainda a restituição dos valores descontados e indenização por danos materiais e morais.

A pretensão não se encontra inserida na competência dos Juizados especializados em matéria previdenciária. Trata-se de matéria de natureza administrativa/cível, considerando-se que se discute a responsabilidade do INSS por falha na atuação administrativa, sem relação com a concessão de benefício previdenciário, tanto que há alegação de fraude e vícios de negócio jurídico. O fato de o desconto incidir em benefício previdenciário não tem o condão de tornar a matéria competência previdenciária, eis que não se discute o benefício em si.

Neste sentido, destaco a **Súmula 48** da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região - TRU:

Súmula 48: “O julgamento de recurso em processo que tenha por objeto pretensão de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, fundada em responsabilidade civil, sem cumulação com pedido de concessão, restabelecimento, cancelamento, revisão ou alteração da renda mensal de benefícios previdenciários ou assistenciais, compete às turmas recursais não especializadas em matéria previdenciária.” (CONFLITO DE **COMPETÊNCIA** (TRU) Nº 5011783-03.2023.4.02.0000/RJ). (Disponibilizada no Caderno Administrativo do Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 31/10/2023, p. 4-5).

Logo, a competência para processar e julgar o feito é da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Oficie-se aos Juízos Suscitante e Suscitado para ciência, com cópia desta decisão. Publique-se. Após, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juizado competente (24ª Vara Federal do Rio de Janeiro).

Ante o exposto, voto no sentido de **conhecer do Incidente de Fixação de Competência para declarar a 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro.**

5097430-52.2024.4.02.5101

510015078460 .V4